環境基本法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保並びに人類の福祉への貢献に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　環境基本に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「環境への負荷」とは、人の活動に伴って生ずる環境の保全上の支障の原因となる影響をいうをいう。

2　この法律において「地球環境保全」とは、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊、海洋汚染等の防止に関する保全をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保並びに人類の福祉への貢献に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

環境大臣及び中央環境審議会は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、環境大臣及び中央環境審議会が管理統理する。

2　環境大臣及び中央環境審議会は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　環境大臣及び中央環境審議会は、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保並びに人類の福祉への貢献に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

環境大臣及び中央環境審議会は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

環境大臣及び中央環境審議会の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

環境大臣及び中央環境審議会及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　環境大臣及び中央環境審議会は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　環境大臣及び中央環境審議会は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　環境大臣及び中央環境審議会は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　基本理念、環境基準及び国の責務

第21条

良好な環境は人類の生存の基盤であり、将来の世代に継承されなければならない。

第22条

環境への負荷が少ない健全な経済発展と持続可能な循環型社会を構築する。

第23条

科学的知見を結集し、地球温暖化防止等に関する国際的取組を積極的に推進する。

第24条

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、人の健康を守る環境基準を定める。

第25条

環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本計画を閣議決定する。

第26条

中央環境審議会は、毎年環境基本計画の実施状況を点検し、大統領及び議会に報告する。

第27条

国は、エネルギー、交通、都市計画等のあらゆる政策策定にあたり環境への影響を配慮する。

第28条

自治体は、地域の自然的社会的条件に応じた環境基本条例及び施策を推進する。

第29条

事業活動に伴う公害の防止及び環境負荷の低減に要する費用は、事業者が自ら負担する。

第30条

国民は、廃棄物の減量、省エネルギー等、日常生活における環境負荷の低減に努める。

第4章　環境影響評価（環境アセスメント）制度

第31条

ダム、空港、高速道路、発電所等の大規模事業の実施にあたり、事前にアセスを実施する。

第32条

必ずアセスを実施すべき第一種事業と、個別判定（スクリーニング）を行う第二種事業を定める。

第33条

事業の位置、規模等の構想段階において、複数の代替案を比較検討した配慮書を作成する。

第34条

評価の項目及び調査手法を記載した方法書を作成し、公告縦覧及び住民意見を聴取する。

第35条

大気、水質、動植物の生態系について、四季を通じた実地調査及び科学的予測を行う。

第36条

予測評価の結果及び環境保全措置を記載した準備書を公表し、説明会を開催する。

第37条

利害関係の有無を問わず、何人も準備書に対し環境保全の見地から意見書を提出できる。

第38条

環境大臣は、事業者に対し、計画の抜本的見直しを含む厳正な勧告意見を提出する。

第39条

大臣及び住民の意見を反映した最終確定書を作成し、承認機関に提出する。

第40条

工事中及び供用後において、事後モニタリング調査を行い、結果を一般に公開する。

第5章　公害防止対策及び自然環境保全

第41条

工場が集積し著しい公害が発生している地域に対し、特別の公害防止計画を策定する。

第42条

特定地域において、工場ごとの個別濃度規制に加え、地域全体の総量規制を課す。

第43条

内湾、湖沼等の閉鎖性水域に対する窒素、りんの総量削減計画を策定推進する。

第44条

特定有害物質を使用していた工場跡地の土地所有者に対し、土壌浄化措置を命ずる。

第45条

地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下を防止するため、工業用水の採取を制限する。

第46条

国立公園及び国定公園を指定し、優れた自然景観及び野生動植物の生息地を保護する。

第47条

国立公園内の特別保護地区においては、樹木の伐採、工作物の新築を厳禁とする。

第48条

生態系の保全、外来種の侵入防止、里地里山の保全再生を総合的に図る。

第49条

絶滅危惧種の保護増殖と、農林業被害を与える鳥獣の適正な生息数管理を両立させる。

第50条

都市部におけるヒートアイランド現象を緩和するため、屋上緑化及び都市公園を拡充する。

第6章　地球温暖化対策及び脱炭素社会の形成

第51条

二〇五〇年までに温室効果ガスの人為的排出を実質ゼロ（カーボンニュートラル）とする。

第52条

部門別（産業、業務、家庭、運輸）の二酸化炭素排出削減目標を法定する。

第53条

一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、排出量の算定と国への報告を義務付ける。

第54条

太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス発電の導入を国家支援策により促進する。

第55条

炭素税の適正な課税、及び排出量取引制度（ＥＴＳ）を段階的に導入運用する。

第56条

新築住宅及び非住宅建築物に対し、断熱性能基準への適合を義務付ける。

第57条

クリーンエネルギー自動車の導入支援及び急速充電インフラの全国整備を図る。

第58条

間伐等の森林整備及び木材利用を促進し、二酸化炭素吸収量の算定値を最大化する。

第59条

　既に生じている温暖化に伴う豪雨、猛暑、農作物被害に対する適応策を講ずる。

第60条

　自治体と民間が一体となって二〇三〇年までに先行して脱炭素を達成する地域を国庫支援する。

第7章　環境紛争処理、被害救済及び罰則

第61条

大統領府に独立の準司法機関たる公害等調整委員会を置き、公害紛争の調停仲裁を行う。

第62条

損害と公害との因果関係、及び損害賠償責任の存否を迅速に判断する裁定手続を運用する。

第63条

大気汚染等による指定疾病患者に対し、事業者の拠出金により医療費及び手当を支給する。

第64条

公害被害認定基準に基づき、被害者の迅速かつ公平な救済を保障する。

第65条

有害物質を不法投棄し、又は基準を超えて排出し人の生命を脅かした者は五年以下の拘禁刑に処する。

第66条

事前の行政命令を経ることなく、濃度基準違反に対し直ちに刑事罰を科する直罰制を適用する。

第67条

法人の業務に関して重大な環境汚染を生じさせたときは、その法人に対し三億円以下の罰金を科する。

第68条

汚染原因者が不明な土壌・海洋汚染の浄化に充てるため、公的環境基金を維持運用する。

第69条

パリ協定、生物多様性条約、ワシントン条約に基づく国家義務を誠実に履行する。

第70条

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を学校及び地域において包括的に推進する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　環境大臣及び中央環境審議会は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　環境大臣及び中央環境審議会の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　環境大臣及び中央環境審議会は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　環境大臣及び中央環境審議会は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

環境大臣及び中央環境審議会は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

環境大臣及び中央環境審議会は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

環境大臣及び中央環境審議会は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

環境大臣及び中央環境審議会は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

環境大臣及び中央環境審議会は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。